

الدكتور أحمد بلمحمدي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط

مقصد الأحكام في صياغة الإمام البخاري تراجمه بالاستفهام

The purpose of the rulings in Imam al-Bukhari's formulation Translated with interrogation

مقدمة:

الحمد لله، العالم بغوامض الأمور، الدائم على ممر الدهور، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث بالهدى والنور، وعلى آله وصحابه الكرام، أهل التقى والدثور.

وبعد، فإن العلماء صدقوا عند ما قالوا إن "فقه الإمام البخاري في تراجمه" علموا ذلك بعمق النظر وبمقتضى منهج المقارنة بين مضامين نصوص صحيحه، وبين صياغة تراجمه، لأن الإمام البخاري صاغ هذه التراجم بعد أن تأمل وفقه وعرف الحديث سندا ومتنا وعرف الحكمة التي من أجلها شرع الحكم، وتمكن من معرفة أماكن الإجماع وأسباب الخلاف في منهج الاستدلال بين المذاهب الفقهية، (فحاز كتابه من السنة جلالها، ومن المسائل الفقهية سلالته)⁽¹⁵⁷²⁾، ولذلك قال العلماء: "كتابان فقههما في تراجمهما: البخاري في الحديث وسيبويه في النحو"⁽¹⁵⁷³⁾، باعتبار كونهما من الموصوفين بالاجتهاد المطلق، البخاري في الفقه والحديث وسيبويه في النحو واللغة، وهو الحكم الذي هو بمثابة الأجوبة المسكتة على الأسئلة المهيئة، التي يطرحها من تنطبق عليهم الحكمة المقولة عند علماء النقد (من السهل أن تنقد شيئا، لكن من الصعب أن تأتي بشيء).

فهذا المنهج لاحظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند استنباطه لبعض تراجمه في أبواب نصوص الحديث نوعا من الاختلاف في الرواية وشروط الأخذ بالحديث، واحتمالها لأكثر من معنى في مقاصدها وفيما تتضمنه من الأحكام، إما بالنظر إلى عدم قوتها في السند المتصل لكون روايتها ليست على شرطه، وإما بالنظر إلى اختلاف فقه الحديث المضمن في دلالة متنها، أو بالنظر إلى أسباب ورودها واختلاف مناسباتها أو تتضمن إشكالات لا يحصل الفهم الدقيق في تكييفها وعرضها على مقتضى الإصابة في الاجتهاد.

فباعتبار الإمام البخاري كان متمكنا أمكن فقها وحديثا ومنهجا في قواعد الاستنباط وخاصة مقاصد ألفاظ الحديث وعلل الأحكام، وهو المنهج الذي تعامل به مع النصوص التي يرى فيها أنها تقتضي إعمال البعد الاجتهادي الملزوم في علم الأصول، فإنه لم يتجاوز معاني نصوص السنة ولم يتجرأ عليها بالتأويل، واحترم مصطلح "الجامع" الذي جعله في عنوان صحيحه، سواء في السند أو في دلالة المتن، وكذا لم يتعال على آراء كبار العلماء والفقهاء قبله ليخالفهم وليقوض اجتهاداتهم في الاستنباط، وعندما لا يجزم في الحكم الذي يمكن أن يؤخذ من نص الحديث فإنه يخرج من الباب

(1572) كما قال ابن المنير في المتواري على تراجم أبواب البخاري ص39.

(1573) أورد هذه العبارة ابن المنير في كتابه: المتواري ص 37.

* كلمة المفتاح : (التراجم . المناسبة . المطابقة . الاستدلال . الاستفهام . الدراسة الفقهية).

الواسع، ويتجنب المسلك الضيق ومحل الانتقاد ومكان الردود سلك مسلك التساؤل لترك المجال للفقيه النبيه ليختار الأصوب بالدليل والتعليل ليخرج من ضيق الخلاف الفقهي عندما يتجلى لديه الدليل والمدلول.

جل العلماء والشرح الكبار الذين درسوا تراجم صحيح البخاري وظفوا مصطلحي المناسبة والمطابقة لفهم العلاقة بين التراجم بالاستفهام ونصوص الأحاديث المستدل بها، لأن الإمام البخاري يستدل بعد كل ترجمة لباب من الأبواب، بأحاديث وبفتاوى الصحابة والتابعين وأقوال العلماء لبيان الحجة القوية في الاستدلال للحكم الفقهي في الترجمة المصاغة بصيغة الاستفهام في المسائل الخلافية ليختار القول الراجح، وفي نفس السياق يرد على المعتمدين الدليل الضعيف في بناء الحكم الفقهي، فالذي لا يفهم هذه القاعدة يحمل الجامع الصحيح ما هو منه بريء، لأن البخاري يضع الحجة حسب مقام كل مقال، ولذلك يجزئ الحديث، لكون الحديث الواحد يتضمن من العلم والفقه ما يوجب وضعه في أكثر من باب، أو يذكر الحديث بغير سند وهو المشهور بالتعليق، مقصده - رحمه الله تعالى - يؤسس للمجتهد كيف يفقه الأدلة للاحتجاج بها في المواضع المناسبة لها.

ومن الأمور اللافتة للنظر عند سردي لتراجم البخاري، عناوين الأبواب المستهمة فيها، ورأيت أنها تستلزم التأمل والبحث فيها لإدراك مراد الإمام البخاري في العبارة الفقهية، لذلك اخترت عنوان هذا المقال: (مقصد الأحكام في صياغة البخاري تراجمه بالاستفهام).

أسباب الكتابة في هذا الموضوع:

خلال عملي في المقابلة بين النسخ في تحقيق حاشية ابن زكري على صحيح الإمام البخاري رحم الله الجميع، تنهيت إلى أسلوب صياغة الإمام البخاري تراجمه، حيث ينوع بعباراته الدالة على مضامين الأحكام باستقرائه الدقيق للحديث الذي يسوقه عند كل تبويب له، وخاصة ما يتعلق بأسلوب الاستفهام، جعلني أقف وقفة تأمل، لأتساءل لماذا يتساءل الإمام البخاري عن الأحكام في بعض أبواب تراجمه دون باقي أبواب الصحيح؟ هل الإمام البخاري ليس فقها؟، هذا هو الذي أثر في اقتناعي وألزمي البحث فيه طلباً للحقيقة والمعرفة الحديثية الفقهية بتوفيق من الله تعالى.

أهمية الموضوع:

لا شك أن الباحث الذي يدرس العلاقة الفقهية والاستدلالية والقرينة الجامعة بين تساؤل الإمام البخاري في ترجمته، وبين ما يذكره من الأدلة من الحديث الصحيح أو من الآثار أو من أقوال التابعين والعلماء، يدرك أن الإمام البخاري له مقصد خفي يريد الإماء إليه لتحريك نباهة الفقيه النبيه لإعمال الفكر الاجتهادي في نصوص السنة لإدراك مفاهيم الأحكام الفقهية المكنوزة في الدليل وفي فقه الدليل أيضاً، لأن الإمام البخاري له منهج فقهي دقيق يصعب الوصول إلى قراره، وفهم المقصود من كلامه إلا من أوتي مدارك الأفهام من هداية رب رحيم، فالحاجة إلى بيان ذلك أمر مطلوب في هذا العصر، لأنه يستفهم عن الحكم عندما يأتي بنص الحديث في الموضوع ليس على شرطه، ولكنه معمول به عند غيره.

المشكل البارز في الموضوع هذه:

عندما يتساءل الإمام البخاري في ترجمته يذكر الحديث أو آثارا بعد الترجمة، فيرونها بعض القراء دلائل للترجمة، فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الاستدلال بها على الترجمة، فإن عجزوا عن إدراك وجه الاستدلال عدوه اعتراضا على صاحب الصحيح، أو يكون ظاهر الترجمة معنى فيحملون الترجمة عليه، والحديث لا يوافقه، فيعدون ذلك إيرادا على صاحب الصحيح مع أنه قصد معنى يوافقه الحديث قطعا (1574).

هذا الإشكال أحاول البحث فيه قدر الفهم والاستطاعة دون أن نتجراً على فطاحل العلماء، لأن الباحث العاقل يتعامل مع الإنتاج العلمي لعالم ما كأنه حي حكيم يسمع ما يقول في حقه، وهذا يعني أن المحقق أو الدارس لكتاب عالم ما ينبغي عليه لزوم التأدب معه، لأن عقله وفكره موجود في مضمون كتابه، وكم من دارس لكتاب لا يفهم كلام المصنف فيحمله ما هو منه برئ، وهو يحسب أنه فاز بتعقيب أو أتى بجديد.

الدراسة السابقة:

لقد صنف في تراجم البخاري بصفة عامة مؤلفات عديدة، وفي تراجمه الاستفهامية بصفة خاص، حيث ألف في ذلك كثير من العلماء بمسميات وعناوين مختلفة، فمنهم من أطلق عليها تراجم البخاري (1575)، ومنهم من سماها ترجمان التراجم (1576)، ومنهم من لقبها بمناسبات أبواب صحيح البخاري (1577)، ومناسبات تراجم البخاري (1578)، ومنهم من عنونها بفك أغراض البخاري (1579) وبشرح تراجم أبواب صحيح البخاري (1580)، وبعادات الإمام البخاري في صحيحه بعضها متعلقة بالسند وبعضها متعلق بفقه البخاري (1581)، ومنهم من سماها بالمنهج (1582).

وفيما يتعلق بتراجم الاستفهام هناك مقال نشر في مجلة الجامعة الإسلامية عدد 158، بعنوان: "الاستفهامات التي ترجم بها الإمام البخاري في كتاب الجهاد من الجامع الصحيح" كتبه الدكتور بندر بن فهد السويلم.

وهناك بحث بعنوان "أسلوب الاستفهام في الأحاديث النبوية في رياض الصالحين" دراسة نحوية بلاغية تداولية، لنيل شهادة الماجستير بكلية الآداب واللغات بالجزائر سنة 2012، إعدادك الطالبة ناغش عيدة، وبحث لنيل شهادة الماجستير بعنوان "حقيقة المسائل التي تساءل عنها البخاري في

(1574) كما قرر ذلك الإمام السندي في حاشيته على الإمام البخاري ص 9.

(1575) كما في كتاب: المتواري على تراجم البخاري لابن المنير، المتوفى (683 هـ).

(1576) لمؤلفه ابن رُشيد المتوفى (عام 721 هـ)

(1577) لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني المتوفى عام 805 هـ، الذي عنونه بمناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضها.

(1578) كما عند ابن جماعة المتوفى 733 هـ.

(1579) كما في الكتاب فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور ابن حمامه السجلماسي.

(1580) للعارف أحمد ولي الله الدهلوي.

(1581) كما في كتاب عادات الإمام البخاري في صحيحه لعبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي المكي المتوفى 1392 هـ.

(1582) كما في كتاب: منهج الإمام البخاري في تراجم أبواب صحيحه لنوال عمر.

صحيحه في أبواب الطهارة" للدكتور عبد الرحمن بن صالح الحمدان أستاذ بجامعة حائل بالملكة العربية السعودية.

ولكن ما يمكن تناوله في هذا المقال هو الجانب الاستفهامي المصاغ به هذه التراجم وأتناول بعض ما استفهم به بحرف "هل"، لأن الإمام البخاري صاغ معظم أبواب تراجمه بأحرف وأسماء الاستفهام، وهو موضوع عريض وواسع لا يكفيه مقال واحد. منهج الكتابة في هذا المقال:

أتبع فيه طريقة الاستقراء وجمع المعلومات ودراستها وتحليلها والاستنتاج منها ثمرات فقه الأحكام، لأن هذا الموضوع طبيعته تقتضي نهج منهجية خاصة تليق بمضمونه الصعب، ولا يسطر المنهج إلا بعد فهم الموضوع وما يتضمنه من الأحكام. خطة البحث:

(مقدمة، تمهيد، محاور المقال ثم الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع).
تمهيد:

لتقريب فهم موضوع هذا المقال لابد من الإشارة إلى معنى مصطلح الترجمة عند فقهاء علم الحديث، وخاصة عند دراستهم لفقه الإمام البخاري، ولغاياته من الاستفهام في بعض أبواب صحيحه. مفهوم مصطلح التراجم والاستفهام.

تسمية التراجم بفقه الإمام البخاري (التي حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار) (1583) تنوع مدلولها وتصنيفها لدى كبار شراح الجامع الصحيح، فقد جمعها ابن المنير في أربعمئة ترجمة وتكلم عليها، ولخصها القاضي بدر الدين بن جماعة وزاد عليها أشياء (1584)، وقسمها الحافظ ابن حجر إلى ظاهرة وخفية (1585)، وبين محور الإشكال عند شراحها أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى في حاشيته على صحيح البخاري (1586)، وقال برهان الدين سبط بن العجمي (اعلم أن التراجم التي يترجم بها البخاري رحمه الله معظمها هو مذهب يختاره لنفسه يرد به على بعض العلماء) (1587)، إلى غير ذلك من أقوال العلماء ومصنفاتهم في دراسة مصطلح التراجم يغني عن كلامنا هذا.

أما مصطلح الاستفهام فإنه يعد من الأساليب الإنشائية التي لها مكانتها في الكشف عن خبايا النفس وأسرار الأدلة، ويعني في المنظور النحوي: طلب الفهم والتاء والسين للطلب، قال ابن قتيبة: (واستفهمته سألته الإفهام) (1588)، والاستفهام بحرف "هل" يتعلق بشخص أو شيء أو بصورة ذهنية، يدخل على الجمل المثبتة، ويوظف لإفادة التصديق الموجب، وقال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن وإن كان ليس مرجعا في النحو ولكن أعجبي كلامه عند ما قال: (من أقسام الإنشاء الاستفهام وهو طلب الفهم وهو بمعنى الاستخبار، وفي الاستخبار ما سبق أولا ولم يفهم حق الفهم، فإذا سألت

(1583) كما قال ابن حجر في الهدي الساري ج 1 ص 21.

(1584) كما جاء في كتابه المسمى "مناسبات تراجم البخاري" للشيخ بدر الدين بن جماعة المتوفى 733هـ.

(1585) كما في الهدي الساري ج 1 ص 22.

(1586) حاشية السندي على صحيح البخاري ص 2.

(1587) التلخيص لفهم قارئ الصحيح لبرهان الدين سبط بن العجمي 1 ص 2.

(1588) أدب الكاتب لابن قتيبة الدينوري ص 360.

عنه ثانيا كان استفهاميا حكاه ابن فارس في فقه اللغة⁽¹⁵⁸⁹⁾⁽¹⁵⁹⁰⁾، وقال أبو القاسم عمر بن ثابت الثماني في شرحه على اللمع لابن جني (وإنما يقال استعلام واستخبار واستفهام إذا وقع ممن لا يعلم ، وإذا وقع ممن يعلم بما يسأل عنه قيل: تقرير وتوبيخ وتبكيث، وكل ما في القرآن بلفظة الاستفهام فهو من هذا القسم، لأن الله جل جلاله لا يجوز أن يستفهم ولا يستخير ولا يستعلم، ويجوز أن يوبخ ويقرر ويبكت)⁽¹⁵⁹¹⁾، لكن استفهام البخاري في تراجمه لا تنطبق عليه هذه القواعد الغائية للاستفهام كما هو عند النحاة أو اللغويين، وإنما هو جمع في منهجية الاستفهام بين الصياغة النحوية والصياغة البلاغية، إذ النحوي يهتم بالمبنى وعلم المعاني يهتم بالمعنى، فوفق في تراجمه بين ظاهر مفهوم النص وبين مفهوم ما يتضمنه في سياقه من الأحكام ليجمع بين العلمين لتتم له الغاية المطلوبة في الاستنباط، وليفسح المجال للفقيه النبيه المتأمل بعده للاجتهاد والاستدراك.

والاستفهام ب "هل" جاء في السنة النبوية للتثبت والتحقق من الشيء ليرتب عليه حكم يجب العمل به.

ولكن ما هي الطريقة المسلوكة عند الإمام البخاري في ترجمته بالاستفهام للعنوان الفقهي الذي أراد، ومن أين استاقه؟ هل انطلاقا من اختلاف المجتهدين في الاستنباط من هذه النصوص؟، أو من تنوع الرواية فيها؟ أو من اختلاف مضامين هذه الأحكام وسياقات هذه النصوص لأجل هذا نوع في استعمال حروف وأسماء الاستفهام في هذه التراجم؟ إنه بالتأكيد الإمام البخاري حكيم في اختيار تراجمه لمضمن الأحكام في نصوص الحديث.

وبعد هذا التقديم ندرس جانبا من الفقه يخص مضمون محاور هذا المقال، يتعلق الأمر بالحكمة من تكفين الميت وستره وحفظ عورته بعد نظافته، وكذا حكم غسل الجنب يده قبل بدء الاغتسال، وحكم سنية الاغتسال يوم الجمعة، من خلال المسائل التي تسأل عنها الإمام البخاري واستفهم حولها (المحور الأول)، وكذا بعض الأحكام التي لا يحصل الجزم بالحكم فيها، أو التي يعترضها الحكم بالجواز والمنع بناء على العلة المانعة، كحكم القاضي الملزم وفتوى المفتي الغير الملزمة في حالة الغضب، وحكم واجد اللقطة يأخذها أو يدعها، (المحور الثاني)، وفي (المحور الثالث) نخصصه لتساؤل الإمام البخاري في شأن حكم شراء المتصدق صدقته بعد أن أعطاه الله، وحكم بيع الحاضر لباد، ونبش القبور لبناء مسجد فيها.

المحور الأول:

كون دلالة النصوص متضمنة لاحتمالين ولا يتعين معنى الحكم بها إلا بعد دراسة أوجه الاستدلال المحتملة.

هذه القاعدة في فهم الأدلة شملت عدة أبواب في صحيح البخاري، غير أنني سأكتفي ببعض الأبواب المشابهة في طريقة الاستنباط.

أولا: مسألة خصوصية وعمومية تكفين المرأة في إزار الرجل.

(1589) الإتيان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، المتوفى في 911 هـ، ص 575-576.
 (1590) وقد أُلّف فيه شمس الدين بن الصائغ كتابا سماه "روض الأفهام في أقسام الاستفهام"، حاولت العثور عليه لم أوفق.
 (1591) شرح اللمع في العربية، لأبي القاسم عمر بن ثابت الثماني المتوفى (442 هـ) ص 355.

عند التأمل في علاقة البنوة والقرابة عند وفاة أحد تزداد ارتباطا وإيمانا، تجعل المرء يقدم كل ما عنده من أحسن كفن أو إعطاء صدقة مادية أو معنوية كقراءة القرآن تبركا ورجاء رحمة من الله تعالى، ذلك ما أوماً إليه الإمام البخاري في تساؤله حين قال في ترجمته: (باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟) (1592).

وجاء بحديث عن أم عطية قالت: "توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتهن، فإذا فرغتن فأذني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه" (1593).

وأورد حديثا عن أم عطية (1594) قالت: "توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم (1595) فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتهن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذني، قالت فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه (1596) فقال: أشعرنها إياه" (1597).

فالمسألة الفقهية في هذا الحديث تحتل وجه تكفين زينب في إزار النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مختصا بها، وتحتل وجه الجواز للكل (1598)، كما حكاها ابن بطال بقوله: (لا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن تكفن المرأة في ثوب الرجل والرجل في ثوب المرأة) (1599)، والإمام البخاري أشار بالاستفهام إلى أن الحكم المأخوذ من هذا الحديث غير متعين، لاحتمال أن يكون ذلك لمعنى خاصا به صلى الله عليه وسلم.

قال ابن رُشيد (أشار بقول "هل" إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أوماً إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره، ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز) (1600).

وقال في الفجر الساطع (وعبر المصنف بـ "هل" إشارة إلى أن أخذه من الحديث غير متعين، لاحتمال أن يكون ذلك لمعنى خاص به صلى الله عليه وسلم) (1601).

(1592) أخرجه في كتاب الجنائز باب 12.

(1593) في رواية أخرى.

(1594) وهي نسبة بنت الحارث، هي التي غسّت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وهي من كبار نساء وفقهاء الصحابة، كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وتداوي الجرحى، توفيت في سنة السبعين للهجرة كما في أسد الغابة ج 5 ص 453، وتهذيب التهذيب لابن حجر ج 12 ص 482.

(1595) وهي زينب زوج أبي العاصي بن الربيع أم أمانة كما عند مسلم سنة ثمان للهجرة.

(1596) وَالْحَقُّ: بفتح الحاء وكسرهما في الأصل مقعد الإزار، وأطلق هنا على الإزار مجازا، تقول ارتدت حَقْوَتُهَا: إزارها، جمع: أحقاء، وحقوه: خضره، والخضر: وسط الإنسان، كما في المعجم الوسيط مادة (حقن) ص 189.

(1597) أخرجه في كتاب الجنائز باب 12، وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب غسل الميت.

(1598) وهو الحكم الذي حكاها ابن بطال هو الاتفاق على جوازه.

(1599) شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف تعليق أبو تميم ياسر، ج 3 ص 255.

(1600) ترجمان التراجم على ابواب صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد السبتي الفهري المتوفى 721 هـ ص 80.

(1601) الفجر الساطع على الصحيح الجامع لمحمد الفضيل الفاطمي أبي عبد الله الشببي الزرهوني، المتوفى سنة 1271 هـ، ج 4 ص 76.

فإذا كانت مسألة الكفن من عناية الشرع للحكيم للمؤمن لستره ظاهرياً، فإن عنايته له لستره معنويًا عند ما يكون في حالة جنب تفضل منه أيضاً، وهي المسألة التي نتحدث عن حكمها فيما يأتي.

ثانياً: مسألة احتمال النجاسة الحسية والمعنوية في مفهوم النص، وحكم نجاسة يد الجنب وعدم نجاستها عند بدء الغسل.

وهذه المسألة هي التي أشار إليها الإمام البخاري بترجمته: (باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قَذَرٌ⁽¹⁶⁰²⁾ غيرُ الجنابة⁽¹⁶⁰³⁾؟) (1604). استدلل في هذه المسألة الفقهية:

أولاً: بأثر ابن عمر⁽¹⁶⁰⁵⁾، الثاني: بحديث عائشة⁽¹⁶⁰⁶⁾ التي كانت تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، والثالث: حديث عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده"، والرابع: بحديث أنس بن مالك⁽¹⁶⁰⁷⁾.

لكن هنا لماذا قدم البخاري الاستدلال بأثر الصحابي أولاً، ثم أتى بأدلة من الحديث في الدرجة الثانية؟، وبعض الشراح قالوا إن الإمام البخاري يستدل بالآثار في المسألة الفقهية حيث لم يصح عنده الحديث على مقتضى شرطه، وإن كان ابن حجر قال: (وأما أثر ابن عمر فقد وصله سعيد بن منصور⁽¹⁶⁰⁸⁾) (1609)، وقال ابن زكري رحمه الله تعالى: (وقد تقرر أن الآثار التي يوردها المصنف في التراجم تدل على اختياره ما تضمنته) (1610)، أو يكون الحديث يحمل على العموم والخصوص، وتكون الآثار التي يسوقها مختلفة.

قال في ضياء الساري (وأما حكمها فقال المهلب أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جازله إدخالها الإناء قبل أن يغسلها، لأنه ليس من أعضائه نجسا بسبب كونه جنباً، لقوله صلى الله عليه وسلم "المؤمن لا ينجس") (1611).

قال ابن زكري رحمه الله تعالى في حاشيته (أشار إلى جوازه، لأن الجنابة حدث معنوي فلا ينجس الماء إذا أدخل الجنب فيه يده، وغسل صلى الله عليه وسلم يديه قبل إدخالهما في الإناء كفعله ذلك في الوضوء إذ هو السنة) (1612)، وهو نفس التعليل عند الدماميني رحمه الله تعالى قال: (ووجهه: أن الغسل إما يحدث حكماً أو حادث عيني، وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده قدر، فلم يبق إلا

(1602) أي شيء مستكره من نجاسة وغيرها، كما شرح ذلك القسطلاني في إرشاد الساري ج 1 ص 499.

(1603) أي غير حكمها.

(1604) أخرجه في كتاب الغسل باب 9.

(1605) وهو قوله "وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَزَبٍ يَدَهُ فِي الطُّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ".

(1606) عن عائشة قالت: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ".

(1607) يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة"، هذا الحديث قال فيه القسطلاني (انفرد به المؤلف وفيه التحديث والعنعنة والسماع والقول) كما في إرشاد الساري للقسطلاني ج 1 ص 501.

(1608) الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي المتوفى 227 هـ، صاحب كتاب السنن الشامل لمعظم أبواب الفقه والأحكام والاختلاف فيهما، واهتمامه بتخريج آثار الصحابة والتابعين وفتاويهم.

(1609) تعليق التعليق على صحيح البخاري لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني ج 2 ص 154.

(1610) حاشية ابن زكري على صحيح البخاري ورقة 32 رقم 11119 الخزانة الحسنية.

(1611) ضياء الساري في مسالك أبواب البخاري لعبد الله بن سالم البصري المكي الشافعي ج 4 ص 190،

(1612) حاشية ابن زكري على صحيح البخاري ورقة 32 رقم 11119 الخزانة الحسنية.

الحدث الحكي وليس بمانع من إدخال اليد، لأن الجنابة لو كانت تتصل بالماء حكماً لامتنع إدخال اليد إلا بعد كمال الطهارة، وقد تحقق جواز إدخالها أثناء الغسل، فلا مانع إذن من إدخالها أولاً كإدخالها وسطاً قاله ابن المنير⁽¹⁶¹³⁾.

ولهذا قال ابن زكري (أشار إلى أنه ليس في الحديث ما ينافي الترجمة، لأن غسلهما ليس لنجاستهما بالجنابة بدليل ما سبق فأورده بعد ما تقدم لإزالة ما يتوهم من ظاهره)⁽¹⁶¹⁴⁾.

وبيان ابن زكري رحمه الله تعالى لقول عائشة في الحديث "تختلف أيدينا فيه" (اختلافها فيه في أثناء الطهارة كاختلافها ابتداءً، لأن حدث الجنابة لم يرتفع في الصورتين)⁽¹⁶¹⁵⁾، وهو المعنى الذي أفاده القسطلاني عند ما قال: (ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز إدخال الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها قدر لقولها - أي عائشة - "تختلف أيدينا فيه"، واختلافها لا يكون إلا بعد الإدخال، فدل ذلك على أنه غير مفسد للماء، إذا لم يكن عليها ما ينجس يقيناً)⁽¹⁶¹⁶⁾.

قال ابن الملقن (إذا تقرر ذلك فأين موضوع الترجمة التي ذكرها البخاري وأكثرها لا ذكر فيه لغسل اليد، وإنما جاء ذكر اليد في حديث هشام عن أبيه عن عائشة؟)⁽¹⁶¹⁷⁾.

لأن الإمام البخاري ذكر إدخال الجنب يده واستفهم عن حكمه قبل الغسل عند انتفاء نجاستها، ولهذا أتى بجميع النصوص التي فيها إدخال اليد في الطهور دون غسل، وذكر الاغتسال من إناء واحد وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل غسل يده غسل اليد أثناء الاغتسال والوضوء، لبيان قاعدة الاحتمال في كل الصور، والوقوف على حكم وجيه.

والاحتمال في تصور الأحكام الشرعية من خصائص الفقه الإسلامي الذي يوسع دائرة الاجتهاد، لإيجاد الحلول لكل القضايا التي تنشعب أحكامها رفعا للحرَج على المكلف، ولا تنطبق عليه قاعدة "ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال"، وذلك ما ندرسه في مسألة سنية الاغتسال يوم الجمعة، وهو يوم الرحمة من عند الله على الأمة لتجتمع على الطهارة الحسية والمعنوية ليتزودوا بالإيمان مما يسمعون في الخطبة من تذكير و"الدَّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ".

ثالثاً: المسألة الفقهية تظهر في السر الفقهية عند البخاري في إيراد هذه الأحاديث لبيان الأحكام الخفية على مقتضى الدليل بدلالة التضمنين، إذ عبر عن وجوب الجمعة بالمشاهدة، التي عفي منها النساء والصبيان وذو الأعذار المرخص لهم، كما في قوله: (باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟)⁽¹⁶¹⁸⁾.

من تأمل صياغة البخاري لهذه الترجمة بالاستفهام، وتدبر نصوص السنة المستدل بها في الموضوع يدرك تمام الإدراك ذوق الإمام البخاري للفقه، "ومن ذاق عرف ومن عرف عمل واجتهد"،

1613) مصابيح الجامع شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري المشتمل على بيان تراجمه وأوابه وغريبه وإعرابه للإمام القاضي بدر الدين الدماميني أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المخزومي المالكي المتوفى 827 هـ 1 ص 293.

1614) حاشية ابن زكري على صحيح البخاري ورقة 32 رقم 11119 الخزانة الحسنية.

1615) المرجع السابق.

1616) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين أبي العباس أحمد القسطلاني المتوفى 923 هـ 1 ج 549.

1617) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى 804 هـ، ج 4 ص 577.

1618) أخرجه في كتاب الجمعة باب 12.

وذلك عند جمعه للأدلة المقتضية لعدة أحكام وصور الأحوال في موضوع واحد، ليضع هذه الأدلة كمرآة للفقيه النبيه تقرب له المدارك الفقهية حتى يفهم الحديث حسب كل سياق يندرج فيه الحكم الخاص لكل حالة توافق النص.

حيث أورد قول ابن عمر: "إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ"، وحديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ"، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وحديث أبي هريرة "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ"، وحديثه أيضا: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا".

ويعجبني هنا كلام ابن ركزي رحمه الله تعالى في حاشيته على صحيح البخاري، حيث وضع قواعد البيان الفقهي لكل دليل استدلل به البخاري في هذا الموضوع، بين بها درجة الاجتهاد عند الإمام البخاري التي تخرس كل من تثيره الشكوك في نفسه، والجهل المركب عند زعمه أنه يستدرك عليه فقال: (فأتى بالاستفهام للاحتمال الواقع في حديث أبي هريرة "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ" فإنه شامل للجميع، والتقيد في حديث ابن عمر "لَمَنْ جَاءَ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ"، يخرج من لم يجئ، والتقيد في حديث أبي سعيد "بِالْمُحْتَلِمِ" يخرج الصبيان، والتقيد في النهي عن "منع النساء المساجد باليل والجمعة"، وبهذا عرف وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة، وتقدم الكلام على أكثرها (وَعَبْرِهِمْ) أي كالعبد والمسافر والمعذور (وقول ابن عمر إلخ) وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه⁽¹⁶¹⁹⁾، ومشهور مذهبا أنه يطلب الغسل ممن حضرها وإن لم تجب عليه⁽¹⁶²⁰⁾ قال خليل: (وَسَنَّ غُسْلَ مُتَّصِلٍ بِالرَّوَاكِ وَلَوْلَمْ تَلَزَمَهُ)⁽¹⁶²¹⁾.

المحور الثاني: كون بعض النصوص محل خلاف بين المذاهب الفقهية لعدم الجزم في أحكامها، وكذا النصوص التي مقتضاها المنع والجواز. تتجلى هذه المفاهيم الفقهية في عدة مسائل:

الأولى: ذكرها الإمام البخاري في قوله: (باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟)⁽¹⁶²²⁾. في هذه المسألة أن الإمام البخاري من منهجه إذا كان الحكم غير معين وغير جازم به لا يذكره، بل يكتفي بالسؤال حوله ويأتي بالدليل للاجتهاد، وخاصة النازلة التي طابعها الشك، عملا بالقاعدة أن الشك لا يزال إلا باليقين.

استدل في هذه المسألة بحديث أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليمين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟، فقال رسول الله صلى الله عليه

(1619) السنن الكبرى للإمام البيهقي ج 1 ص 297.

(1620) حاشية ابن زكري على صحيح البخاري ورقة 40 رقم 11119 الخزانة الحسنية.

(1621) مختصر خليل ص 46.

(1622) أخرجه في كتاب الأذان باب 69.

وسلم أصدق ذو اليمين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين آخرين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول⁽¹⁶²³⁾.

الأخذ بقول الناس هنا هل يُعد شهادة، والشهادة لا تكون ملزمة إلا في مجلس القضاء عند ما تعني توثيق التصرف أو حق، وتكون في غيره بمعنى الإخبار أو شهادة تزكية، لكن ادعاء ذي اليمين الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الناس المستكملة لجميع الشروط لبناء الحكم عليها هل هو سبب لبناء التشريع عليه؟، وإن كان صاحب الرسالة لا يحتاج إلى هذه الشهادة لأن له العصمة، لكن الإمام إذا شك في عدم يقينه بأداء صلاته تامة، يلتجئ إلى المصلين معه في نفس الفريضة ليؤكد سهوه في الحال، هنا الشهادة بقول الناس لتأكيد حالته النفسية، التي اعترها السهو، ثم يأخذ بعد ذلك بأحكام الشريعة لإتمام صلاته الجماعية، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السهو أراد أن يعلم الصحابة كيف يجبرون صلاتهم عند ما يعتريهم النسيان، هذا التنبيه هو الذي أومأ إليه ابن زكري رحمه الله تعالى حين قال: (والحكم أنه يأخذ بقولهم مطلقاً أخبروه بنقص أو تمام، لكن الخبر بالنقص يعمل به ولو من واحد، لأنه من باب الخبر ما لم يعارضه معارض كسكوت الباقيين في حديث الباب ولذلك سأل، والخبر بالتمام لا يعمل به إلا مع التعدد والعدالة، لأنه مخاطب بالبناء على اليقين ولا يرجع عن ذلك إلا لعدلين لأنه من باب الشهادة)⁽¹⁶²⁴⁾.

حكم هذه النازلة محل خلاف بين المذاهب الفقهية، قال ابن بطال (وقال الشافعي رجوع الرسول يوم ذي اليمين إلى قول من أخبره إنما كان لأنه ذُكر بذلك فذكر وبني على يقينه، ثم قال: لا معنى لقول الشافعي أن النبي عليه السلام "ذكر فذكر" لأنه لو ذكر لقال: قد ذكرت، حتى لا يظن الناس أنه عمل على قولهم، فمن ادعى أنه ذكر بغير دلالة، فهو بمنزلة من قال: إن الحاكم إذا حكم بشهادة الشهود، فإنه لم يحكم لأجل ما ثبت عنده من الشهادة، وإنما حكم لأنه علم ذلك)⁽¹⁶²⁵⁾، والقاضي لا يحكم بعلمه مطلقاً، وكذا الشاهد لا يشهد بعلمه إلا في حالة خاصة.

قال في لباب اللباب (أورد البخاري الترجمة بلفظ الاستفهام، للخلاف في هذه المسألة، وظاهر صنيعة يقتضي أنه يرى أن الإمام إذا شك يرجع إلى قول المأمومين، ثم أورد في الباب حديث أبي هريرة من طريقين، والغرض منه في الطريق الأولى قوله "أصدق ذو اليمين؟" فقال الناس نعم، فقام فصلى، والغرض منه في الطريق الثانية قوله "فقل صليت ركعتين، فصلى ركعتين")⁽¹⁶²⁶⁾.

قال ابن زكري رحمه الله تعالى: (قال الشافعية لا، وقال المالكية نعم، والحكم أنه يأخذ بقولهم مطلقاً أخبروه بنقص أو تمام لكن الخبر بالنقص يعمل به ولو من واحد، لأنه من باب الخبر ما لم يعارضه معارض كسكوت الباقيين في حديث الباب ولذلك سأل، والخبر بالتمام لا يعمل به إلا مع

(1623) في رواية لمسلم بدل قوله: (إحدى صلاتي العشي) (صلاة العصر)، وفي رواية لأبي داود: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصدق ذو اليمين؟ فأومئوا" أي نعم (وهي في الصحيحين، لكن بلفظ) فقالوا: نعم (، وفي رواية أيضاً لأبي داود : في سننه كتاب الصلاة أبواب التشهد " وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقْنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ".

(1624) حاشية ابن زكري على صحيح البخاري ورقة 37 رقم 11119 الخزانة الحسنية.

(1625) شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 2 ص 342.

(1626) لباب اللباب ج 1 ص 391.

التعدد والعدالة، لأنه مخاطب بالبناء على اليقين ولا يرجع عن ذلك إلا لعدلين لأنه من باب الشهادة)⁽¹⁶²⁷⁾.

إن الإمامة في الدين والريادة في تسيير شؤون المجتمع والفصل في الخصومات من المهام العظمى التي ينوب فيها صاحبها عن الله فوق الأرض، يسأل المكلف بها قولاً وفعلًا، وسلوكاً حالاً ومآلاً، تستلزم العلم والحلم، ولا يُقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيها، ذلك ما سنتناوله في المسائل الآتية. الثانية: الجمع بين الأدلة لبيان العلة المانعة من الحكم: (هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟) ⁽¹⁶²⁸⁾.

المسألة الفقهية والأصولية المراعيتان عند الإمام البخاري في هذا الباب هي الجمع بين الأدلة لبيان العلة المانعة من الحكم، فالقضاء والإفتاء حالة الغضب جائز لمن يملك العصمة، وعدم الجواز على من يتأثر بعلّة التشويش بما في ذلك الغضب والجوع والإدمان على المسكنات العلاجية، قال في لباب اللباب (هذا الباب معقود لأدب القاضي أيضاً، ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث: الأول: وهو حديث أبي بكرة ⁽¹⁶²⁹⁾ يدل على المنع.

الثاني: وهو حديث أبي مسعود ⁽¹⁶³⁰⁾، الثالث: وهو حديث ابن عمر ⁽¹⁶³¹⁾ يدل على الجواز. قال الإمام ابن المنير أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع، ثم حديث أبي مسعود الدال على الجواز، تنبيهاً منه على طريق الجمع، بأن يجعل الجواز خاصاً للنبي صلى الله عليه وسلم لوجود العصمة في حقه. عليه السلام -والأمن من التعدي، أو أن غضبه إنما كان للحق، فمن كان في مثل حاله جازواً لا منع والله سبحانه وتعالى أعلم) ⁽¹⁶³²⁾.

الثالثة: (هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيق حتى لا يأخذها من لا يستحق؟) ⁽¹⁶³³⁾.

المسألة الفقهية في هذه الترجمة التي استفهم فيها الإمام البخاري بيان حكم أخذ اللقطة بين الجواز والمنع لتعارض الأدلة فيها، والإمام البخاري اعتمد دليل الجواز للرد على من لا يجوز ذلك، لأن أخذها من باب الأمانة، وعدم أخذها يؤدي إلى ضياع المال والتفريط في الأمانة عندما تصير اللقطة في يد من لا يستحقها، والحكم المشمول بالعموم ⁽¹⁶³⁴⁾ مقدم على الحكم المخصوص، إذ أخذها مضمن عدة فوائد والأجر، فأخذها له أجر حفظ الأمانة وأجر الصيانة والتعريف بها سنين إلى أن يؤدي

1627) حاشية ابن زكري على صحيح البخاري ورقة 37 رقم 11119 الخزانة الحسنية.

1628) أخرجه في كتاب الأحكام باب 13.

1629) قال: "كتب أبو بكرة إلى ابنه - وكان بسجستان - بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".

1630) عن قيس بن أبي حازم "عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضباً في موعظة منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفريين، فأياكم ما صلى بالناس فليؤجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذو الحاجة".

1631) حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم "أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها".

1632) لباب اللباب ج 5 ص 168-169.

1633) أخرجه في كتاب اللقطة، باب 10.

1634) أقصد بالعموم هنا ما يترتب عنه عدة مصالح ومنافع تعود على الجميع.

الأمانة على أهلها، بخلاف أخذها من لا يستحقها فإنه يهلكها لنفسه، وفقهاء الحديث أوضحوا هذه الأحكام.

قال ابن زكري رحمه الله تعالى (وفهم من كلام (أَبِي) ⁽¹⁶³⁵⁾ أن رأيه في اللقطة أن القليل والكثير سواء، وحكمهما عندنا مختلف، فالكثر يعرف به سنة، واليسير عياض وَحَدَّه بعض أصحابنا بالدرهم فما فوقه كثير إن كان تافهاً، كالتمرة لا يعرف به أصلاً وإلا كالمخلات والدلو، فإنه يعرف به الايام خلاف لقول خليل (وَتَعْرِيفُهُ سَنَةً وَلَوْ كَدَلُو وَيُعْرِفُ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ بِعَلَامَةٍ مِنْ شَقٍّ وَنَحْوِهِ) ⁽¹⁶³⁶⁾).

قال في لباب اللباب (أشار البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة، وأورد البخاري في الباب حديث أبي بن كعب، مطابقته للترجمة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتعريف، فهذا يدل على أن أخذ اللقطة مشروع لئلا تضيع إذا تركت، وتقع في يد غير مستحقها) (1637)، قال التاودي (والمراد ولا يدعها فتضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحق، وأشار بالترجمة إلى الرد على من كره أخذ اللقطة مطلقا، محتجا بحديث النسائي مرفوعا "ضمن المسلم حرق النار"، وحمله الجمهور على من لا يعرفها لحديث زيد بن خالد عن مسلم" من أوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها"، وأما أخذه من الحديث من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي أخذ الصرة فدل على أنه جائز) (1638).

إن أخذ المال الضائع من أصحابه، أو أخذه بالشراء بعد أن تصدق به لله، أو كسبه بالحيل أو باستغلال غفلة الناس يتنافى وقوله تعالى "كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" (1639)، وذلك ما سندركه في المسائل الفقهية الآتية.

المحور الثالث:

تنزيل النصوص على الأسباب لدفع الاختلاف بين الأحاديث في الاستنباط.

ندرس في هذا المحور بعض القضايا الفقهية التي تساءل فيها الإمام البخاري تتعلق بشراء الصدقة وبيع الحاضر لباد ونبش القبر لبناء مسجد، نظرا لصعوبة الإشكال في تحديد وجه الاستدلال في هذه المسائل الفقهية ووجه التعليل، واختلاف الأدلة الواردة فيها، سواء من جهة الدليل أو المدلول عند عدم اللبس، يتمثل ذلك:

أولاً: في ترجمة الإمام البخاري بقوله:

(باب هل يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟، ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى المتصدق خاصة عن الشراء ولم يَنْه غيرَه) (1640).

(1635) أي أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو قوله في الحديث " وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار، فأتيته بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال: عرفها حولا، فاعرف عذتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها".

(1636) حاشية ابن زكري ورقة 150.

(1637) لباب اللباب ج 2 ص 251-253 .

(1638) حاشية التاودي بن سودة ج 2 ص 543.

(1639) سورة البقرة الآية 172.

(1640) أخرجه في كتاب الزكاة باب 59.

استدل الإمام البخاري على ترجمته بالاستفهام بحديثين:

الأول: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث "أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يُباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك، فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة".

الثاني: حديث عمر رضي الله عنه يقول: "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه - وظننت أنه يبيعه برخص- فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".

قال في ضياء الساري (قال الزين ابن المنير أورد الترجمة بالاستفهام، لأن تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع، لاحتمال تخصيصه بالشراء دون قيمته، لقوله " وظننت أنه يبيعه برخص" وكذا إطلاق الشارع العود عليه، يعني أنه في معنى رجوع بعضها إليه بغير عوض انتهى، "ولا بأس أن يشتري صدقة غيره" وفي رواية " أن يشتري صدقته غيره"، "لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينه غيره"، ومراده بقوله "لأن النبي" قوله صلى الله عليه وسلم "لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وقوله "العائد في صدقته" لو كان المراد تعميم المنع لقال: لا تشتروا الصدقة قاله في الفتح) (1641).

قال ابن زكري (فيه خلاف بالمنع، لأن العود في القيء حرام وفيه نظر، والكراهة الشديدة لأنه شبهه بأخس الحيوان في أخس أحواله زيادة في التنفير منه، ومثل الشراء غيره من وجوه التملك (1642) وكذا الانتفاع بها خ (وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةِ بَغِيرِ مِيرَاثٍ وَلَا يَرْكَبُهَا، وَلَا يَأْكُلُ غَلَّتَهَا) (1643)، (بِفَرَسٍ) أعطاه لرجل أو حبسه ولا يمنع منه كونه وجده يباع، لأنه يجوز بيعه إذا لم ينتفع به في الجهاد لضعفه خ (فَإِنْ عَجَزَ عَوَّضَ الْأَدْنَى) (1644) أي فإن قصر الثمن عن شراء المثل في المبعوث للجهاد والهدى عوض الأدنى بحسب ما يحتمله الثمن، (لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا) أي كأن يترك ابتياع الصدقة إلا إن كان بقصد أن يتصدق بها ثانية، فالظاهر نسخة يترك بإسقاط لا، كأنه فهم أن النهي إنما هو لمن أراد أن يملكها لا لمن قصد أن يتصدق بها بعد الشراء) (1645).

قال الدماميني (وبالجملة فلا خلاف في أن ذلك غير مباح، ولا سالم من الكراهة، وإنما الخلاف في التحريم) (1646).

قوله "وإن أعطاكه بدرهم" قال الدماميني (أورد ابن المنير عليه سؤالاً وهو أن الإغيا في النهي عاداته أن يكون بالأخف أو الأدنى، كقوله تعالى: "فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ" (1647).

وقال أيضاً عند حديث ابن عمر ("ثم أتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره" أي استشاره "في شرائه فقال: "لَا تَعُدْ" أي لا ترجع "في صدقتك" وظاهر النهي التحريم، ولذلك قال ابن المنذر ليس

(1641) ضياء الساري ج 12 ص 564.

(1642) ينظر بدائع الفوائد لابن القيم ج 2 ص 150.

(1643) مختصر خليل ص 224.

(1644) مختصر خليل ص 87.

(1645) حاشية ابن زكري على صحيح البخاري طبعة حجرية ج 2 ملزمة 32.

(1646) مصابيح الجامع ج 4 ص 7.

(1647) سورة الإسراء الآية 23، كما في مصابيح الجامع ج 4 ص 8.

لأحد ان يتصدق ثم يشترها للنهي الثابت، ويلزم من ذلك فساد البيع، إلا إن ثبت الإجماع على جوازه انتهى) (1648).

فإذا كان شراء صدقة المتصدق لغاية التملك ليس من صفات المؤمن، فإن بيع الحاضر لباد لغرض تحصيل الأجرة والريح فإنه أيضا ليس من صفات المؤمن في الدين، وذلك ما سنتداوله في المسألة الآتية.

الثاني: (باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يُعينه أو ينصحه؟) (1649).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه له" ورخص فيه عطاء. واستدل بأثر جرير رضي الله عنه يقول: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم"، وبحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تَلَقَّوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد"، فقلت لابن عباس: ما قوله "لا يبيع حاضر لباد؟" قال: لا يكون له سمسارا".

قال في لباب اللباب (أراد البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن بيع الحاضر للبادي محمول على معنى خاص، وهو البيع بالأجر، وقوى ذلك بعموم أحاديث "الدين النصيحة"، لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نُصحَ البائع – غالبا - إنما غرضه تحصيل الأجرة، فافتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجر من باب النصيحة.

ثم ذكر البخاري في الباب حديثا وآخر معلقا، ذكره تأكيدا لجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجر، لأنه يكون من باب النصيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مذهب عطاء في الرخصة في بيع الحاضر للبادي، ثم ذكر البخاري في الباب حديثين: أحدهما: حديث جرير ومطابقته للترجمة في قوله "أو ينصحه".

ثانيهما: حديث ابن عباس مطابقته للترجمة في قول ابن عباس: "لا يكون له سمسارا"، وذلك لأن السمسار يأخذ الأجر.

وقال العيني (1650): مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: "لا يبيع حاضر لباد" يوضح الإيهام الذي في الترجمة بالاستفهام، وأن جوابه لا يبيع (1651).

قال ابن زكري (أي هل يجوز ذلك؟ وهو اختيار البخاري (1652)، (وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ) عطف تفسير مؤذن بعلّة الجواز، أي أن البيع له من غير أجر من باب إعانة المسلم ونصيحته ولا حرج فيه بل هو مطلوب، وذهب الجمهور إلى أن حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي مخصّص لعموم أحاديث النصيحة، فالنصيحة واجبة إلا هنا فلا بيع له مطلقا، بأجر وبغيره، لأن الخاص يقضي على العام،

(1648) ضياء الساري ج 12 ص 568.

(1649) أخرجه في كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر 68.

(1650) عمدة القاري للعيني ج 11 ص 282.

(1651) لباب اللباب في التراجم والأبواب في شرح تراجم وأبواب صحيح البخاري لأبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي المتوفى 1392 هـ ج 2 ص 148.

(1652) عند ما قال (ورخص فيه عطاء) في ترجمته للباب.

(وَرَخَّصَ فِيهِ) أي في بيع الحاضر للبادي بغير أجر، (سَمَسَارًا) أي فإذا كان يبيع له بغير أجر فلا بأس به⁽¹⁶⁵³⁾.

قال الدماميني (قصد البخاري بهذا الباب والذي بعده جواز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، وامتناعه بالأجرة، واستدل بقول ابن عباس: لا يكون سمساراً، فكأنه أجاز ذلك بغير السمسار إذا كان بطريق النص⁽¹⁶⁵⁴⁾).

قال التاودي (مراد البخاري أن بيع الحاضر للبادي محل النهي عنه إذا كن بأجرة، لأنه حينئذ قصد مصلحة نفسه لا نصيحة غيره، فلا ينافي "الدين النصيحة" بخلاف ما كان بغير أجر، والجمهور أن النهي على الإطلاق، وحملوا حديث النصيحة على عمومها إلا في بيع الحاضر للبادي لأنه خاص فيقضي على العام⁽¹⁶⁵⁵⁾).

فإذا كانت طهارة الرزق بالتجارة أمر مطلوب في شريعة الإسلام، فإن طهارة مكان العبادة مما يكون فيه نجاسة أمر مطلوب شرعاً، وذلك ما سنوضح مراده من خلال تساؤل الإمام البخاري الآتية. الثالث: (هل ينبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟)⁽¹⁶⁵⁶⁾.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمر بالإعادة، استدلل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة بحديثين:

أحدهما: حديث عائشة⁽¹⁶⁵⁷⁾ في قصة أم حبيبة وأم سلمة، وموضع الترجمة منه قوله "بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا"، فإن فيه ذم هذا الفعل، فعلم منه أنه ينبغي نبش قبر المشرك إذا أراد الإنسان أن يتخذ محله مسجداً، حتى لا يلزم بناء المسجد على القبر المنهي عنه.

ثانيهما: حديث أنس⁽¹⁶⁵⁸⁾ في قصة بناء المسجد النبوي، والغرض منه قوله: "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت"⁽¹⁶⁵⁹⁾.

قال في الكوثر الجاري (فإن قلت: على أي شيء دل هذا التعليق وأي حكم علل به، والترجمة إنما هي في نبش قبور المشركين؟، قلت: أجيب بأنه لما خص اللعن باتخاذ قبور الأنبياء علم الجواز في

1653) حاشية ابن زكري ورقة 103 رقم 11119 الخزانة الحسنية.

1654) مصابيح الجامع للقاضي بدر الدين الدماميني ج 5 ص 68.

1655) حاشية التاودي بن سودة على صحيح البخاري ج 2 ص 407.

1656) أخرجه في كتاب الصلاة باب 48.

1657) عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة".

1658) عن أنس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف، كأي أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملاً بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مريض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملاً من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه حرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل ففُطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم".

1659) لباب الباب ج 2 ص 299-300.

غير قبور الأنبياء، وقيل كلام البخاري في الترجمة استفهام بأنه هل يجوز أم لا؟ لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله اليهود.." وكلا الجوابين ليس بشيء:

أما الأول فلأنه مفهوم اللقب إذ لا يلزم من قولنا رحم الله زيدا عدم رحمته عمرا، وأما الثاني: فلأنه يدل على عدم الجواز في الأنبياء ولا دلالة فيه على قبور المشركين، لا نفيا ولا إثباتا، والاستفهام في الترجمة للتقرير والإثبات بدليل الحديث الذي ساقه في الباب، والصواب أن قوله "لعن" دليل للشق الثاني من الترجمة. وهو قوله "وما يكره من الصلاة في القبور"، وإنما قدم الدليل على المدلول اهتماما لعدم اللبس (1660).

وقال ابن زكري رحمه الله تعالى (تحرز عن قبور المسلمين وأهل الذمة فإنها لا تنبش وذكر الجاهلية لموافقة الواقع (ويتخذ مكانها) بالرفع والنصب وكذا (مساجد) ووجه التعليل بالحديث أن مفهوم أنبيائهم أي ومن في حكمهم من أتباعهم أنه يجوز اتخاذ قبور المشركين مساجد، وأوضح أنه لا يتصور قصد تعظيمها وإنما يتصور ذلك مع عدم نبشها وما في ابن حجر فيه نظر (1661).

قال ابن الملقن (ذكر شيخنا قطب الدين في شرحه أن بعض الفضلاء في الدرس قال: إن وجه المناسبة بين قوله: هل تنبش قبور المشركين ويتخذ مكانها مسجدا؟، وبين قوله "لعن الله اليهود" فيكون التعليل لقوله: "ويتخذ مكانها مسجدا") (1662).

وما أفاده الشيخ ظاهر الحديث الوارد فيه، لكن يشكل عليه تبويب المصنف عليه بلفظ "هل" ولا يبعد عندي أنه أشار بذلك إلى حديث أم سلمة الماضي في باب من سعى النفاس حيضا، والأتي في باب النوم مع الحائض "بلفظ" فأخذت ثياب حيضتي" وهو يدل على أن ثياب الحيض غير ثياب الطهر، والظاهر أنها لا تصلي في ثياب الحيضة).

قال ابن زكري (بناؤه عليه له صورتان: أحدهما أن يكون القبر هو علة البناء لولا وجوده هناك لم يبن المسجد، وهذا معنى قوله في ما مر باب ما يكره إلخ، والثانية أن لا يكون القبر علة البناء، ولكن اتخذ المسجد هناك ليُصلي فيه من احتاج له وهو المراد هنا قاله ابن المنير، لكن يشكل عليه أنه استشهد فيهما بحديث واحد الواقع فيه أن القبر علة اتخاذ، وقال ابن رشيد (1663) الاتخاذ أعم من البناء لأن الصلاة هناك تكون مع البناء وبدونه، ويفهم من قوله في ما مر باب ما يكره أن من اتخذ ما لا يكره فيفصل بين ما تترتب عليه مفسدة وما لا (1664)، قال في لباب اللباب (هذه الترجمة معقودة لجواز نبش قبور المشركين، واتخاذ مكانها مساجد، أورد البخاري في هذا الباب حديث "لعن الله

1660) الكوثر الجاري إلى رياض أحديث البخاري لأحمد بن إسماعيل الكوراني المتوفى 893 هـ، ج 2 ص 113-114.
1661) قال ابن حجر (وجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغلاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترعى عظامهم، فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم، وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد) فتح الباري ج 1/ص 416، ونفس التعليل عند السندي قال: (ومقتضى الحديث المنع من اتخاذ القبور مسجدا فينبغي أن تنبش القبور ويخرج منها ما فيها حتى لا يلزم اتخاذ القبور مسجدا، ولعل هذا التقرير أولى من تقرير الشراح ههنا والله أعلم) حاشية السندي ج 1 ص 60.

1662) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ج 5 ص 460.
1663) هو ابن رشيد محب الدين الفهري السبتي فقهيه مالكي اشتهر بعلم فقه السنة وعلومه، من كتبه السنن الأبين والمورد الأيمن في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن.
1664) حاشية ابن زكري ورقة 74 نسخة مخطوطة رقم 11119 الخزنة الحسنية.

اليهود⁽¹⁶⁶⁵⁾، وهذا تعليل جواز نبش قبور المشركين وإزالتها، لأن مقتضى الحديث المنع من اتخاذ القبور مسجداً، ولعل هذا التقرير أولى من تقرير الشراح هاهنا، قاله السندي رحمه الله تعالى⁽¹⁶⁶⁶⁾ ⁽¹⁶⁶⁷⁾.

الخاتمة:

إن أهم ما يمكن الإفصاح عنه فيما ارتسم عندي من خلال الاطلاع البسيط والتأمل العميق فيما يضعه البخاري من تساؤل في ترجمته وفيما يستدل به أوله من الأدلة في الموضوع، هو فهم المراد الدقيق عنده من سوق الأدلة المتعددة في قضية واحدة، ليختبر المجتهد كيف يصيب في اختياراته الفقهية عند وضعه الموازنة الأصولية بين فقه البخاري المختار عنده بتساؤلاته عند ما لا يجزم في الحكم، وبين الأدلة المستدل بها، وخاصة التي لا تكون روايتها على غير شرطه، أو النصوص التي تكون في درجة الحسن، فالإمام البخاري يتساءل عن الحكم الفقهي ويأتي بالأدلة المتعددة والمناسبة له، يضعها أمام من له الكفاية العلمية والإصابة في الاستدلال، وحسن الاختيار في الاستنباط والإحكام في التعليل، أما من لا يحسن هذا ومع ذلك يكتب على صحيح البخاري فهو يكتب على الماء وينفخ في رماد.

قائمة المصادر والمراجع:

- . الأبواب والتراجم لصحيح البخاري لمحمد زكرياء بن يحيى الكاندهلوي المتوفى 1402 هـ، دار البشائر الإسلامية.
- . إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين أبي العباس أحمد القسطلاني المتوفى 923 هـ، دار الكتب العلمية بيروت 1996.
- . الإتيقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي خاتمة الحفاظ، المتوفى في 911 هـ، طبعة جديدة مؤسسة الرسالة ناشرون 2008م
- . أدب الكاتب لابن قتيبة الدينوري، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة 1963.
- . ترجمان التراجم على أبواب صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد السبتي الفهري المتوفى 721 هـ، تحقيق محمد بن زيد العبدین رستم دار الكتب العلمية.
- . التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى 804 هـ، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر.
- . تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني تحقيق سعيد عبد الرحمن المكتب الإسلامي دار عمار، ط الأولى 1985.

(1665) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمر بالإعادة.

(1666) حاشية السندي على صحيح البخاري ج 1 ص 86.

(1667) لباب الباب ج 2 ص 299-300.

. التلخيص لفهم قارئ الصحيح لبرهان الدين إبراهيم سبط بن العجمي المتوفى 841هـ، دار عطاءات العلم ودار المنهاج القويم.

. حاشية السندي على صحيح البخاري خالية من الطبعة.

. حاشية ابن زكري على صحيح البخاري مخطوط رقم 11119 خ ح .

. حاشية التاودي بن سودة على صحيح البخاري، دار الكتب العلمية بيروت.

. السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى 458 هـ، تحقيق محمد

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

. شرح صحيح البخاري لابن بطلال أبي الحسن علي بن خلف تعليق أبو تميم ياسر، مكتبة

الرشاد.. شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطلال، مكتبة الرشاد الرياض

. شرح اللمع في العربية، لأبي القاسم عمر بن ثابت الثماني المتوفى (442 هـ) تحقيق حامد

المؤمن طبعة بغداد مطبعة.

. الكوثر الجاري إلى رياض أحديث البخاري لأحمد بن إسماعيل الكوراني المتوفى 893 هـ

. ضياء الساري في مسالك أبواب البخاري لعبد الله بن سالم البصري المكي الشافعي، دار النوادر.

. لباب اللباب في التراجع والأبواب في شرح تراجم وأبواب صحيح البخاري لأبي محمد عبد الحق

بن عبد الواحد الهاشمي المتوفى 1392 هـ.

. المتواري على تراجم أبواب البخاري لابن المنير، المتوفى (683 هـ)، مكتبة المعلا الكويت.

. منهج الإمام البخاري في تراجم أبواب صحيحه لنوال عمر باسعد طبعة أضواء المعرفة سنة

2021.

. كتاب تراجم البخاري المسمى مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لسراج الدين أبي

حفص عمر بن رسلان البُلقيني، تحقيق أحمد بن فارس، مكتبة المعارف للنشر.

. مناسبات تراجم البخاري" للشيخ بدر الدين بن جماعة المتوفى 733 هـ تحقيق محمد إسحاق

محمد إبراهيم الناشر الدار السلفية.

. مصابيح الجامع شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري المشتغل على بيان تراجمه وأبوابه

وغريبه وإعرابه للإمام القاضي بدر الدين الدماميني أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المخزومي المالكي

المتوفى 827 هـ، تحقيق نور الدين طالب طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر.

. الفجر الساطع على الصحيح الجامع لمحمد الفضيل الفاطمي أبي عبد الله الشيبهبي الزرهوني،

المتوفى سنة 1271 هـ.

. فك أغراض البخاري المهمة في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور ابن حمامه

السجلماسي.

. عادات الإمام البخاري في صحيحه لعبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي المكي المتوفى 1392 هـ

مكتب الشؤون الفنية 2007.

. هدى الساري مقدمة فتح الباري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المكتبة

السلفية.

. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، الطبعة المنيرية.